

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 605/2531

นายวิวัฒน์ สุขประเสริฐ

โจทก์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับพวก

จำเลย

นายวิวัฒน์ สุขประเสริฐ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา
โจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง(อันดับ 46 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177, มาตรา 180, มาตรา 83 และมาตรา 91 ฯลฯ ศาลชั้นต้นได้สวน
มูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 43)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ยกเอกสารหมายเลข 7 ขึ้นมาพิจารณา
ฉบับเอกสารหมายเลข จ.13, จ.14 ไม่ถูกต้องนั้นเป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับ
ฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาขอแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ยกเอกสารหมายเลข 7 ขึ้นมาพิจารณา
ฉบับเอกสารหมายเลข จ.13, จ.14 ไม่ถูกต้องนั้นเป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับ
ฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาขอแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ